

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4341/2530

ห้างหุ้นส่วนจำกัดรัตนสยาม
นายสุรพล เสริมพรวิวัฒน์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 916, มาตรา 989

โจทก์และจำเลยเล่นแชร์วงเดียวกัน จำเลยประมูลแชร์ได้ก่อนจำเลยจึงออกเช็คมอบให้นายวงแชร์นำไปเก็บเงินจากโจทก์นำมามอบให้จำเลย โจทก์มีหน้าที่ส่งมอบเงินค่าแชร์แก่นายวงแชร์ และนายวงแชร์มีหน้าที่นำเงินที่ได้รับจากโจทก์ไปมอบแก่จำเลยโดย นายวงแชร์มิได้อยู่ในฐานะผู้ทรงหรือผู้รับเงินตามเช็คการที่โจทก์และนายวงแชร์ตกลงกันให้โจทก์หักเงินที่โจทก์จะต้องชำระค่าแชร์กับหนี้ที่นายวงแชร์เป็นลูกหนี้โจทก์ โดยนายวงแชร์รับจะชำระเงินค่าแชร์ส่วนของโจทก์แก่จำเลยเอง เป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างโจทก์กับนายวงแชร์ ไม่มีผลทำให้โจทก์ไม่ต้องชำระเงินค่าแชร์แก่จำเลยตามประเพณีการเล่นแชร์ เมื่อจำเลยยังไม่ได้รับเงินค่าแชร์ส่วนที่โจทก์ต้องชำระให้จำเลย เช็คที่จำเลยส่งจ่ายมอบให้นายวงแชร์นำไปเก็บเงินจากโจทก์และมอบให้โจทก์ไว้แล้วจึงไม่มีมูลหนี้ต่อกัน.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คซึ่งจำเลยเป็นผู้ส่งจ่ายและธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ขอให้จำเลยให้เงินตามเช็คพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า โจทก์และจำเลยเล่นแชร์วงเดียวกัน จำเลยประมูลแชร์ได้จึงออกเช็คตามฟ้องให้หัวหน้าวงแชร์นำไปเก็บเงินจากโจทก์เพื่อมอบให้จำเลยตามประเพณีการเล่นแชร์ โจทก์รับเช็คแล้วแต่มิได้มอบเงินแก่หัวหน้าวงแชร์เป็นการผิดสัญญาการเล่นแชร์ เช็คตามฟ้องจึงไม่มีมูลหนี้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงินตามเช็คพร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่จำเลยผู้เล่นแชร์ประมูลแชร์ได้และออกเช็คส่งจ่ายเงินมอบให้นายวงแชร์นำไปเก็บเงินจากโจทก์ผู้เล่นแชร์ซึ่งยังประมูลไม่ได้ เพื่อนายวงแชร์จะได้มอบเงินที่เก็บมาได้แก่จำเลยตามประเพณีการเล่นแชร์นั้น เมื่อโจทก์ได้รับเช็คตามฟ้องที่จำเลยส่งจ่ายแล้ว โจทก์มีหน้าที่ส่งมอบเงินค่าแชร์แก่นายวงแชร์และนายวงแชร์มีหน้าที่นำเงินที่ได้รับจากโจทก์ไปมอบแก่จำเลย โดยนายวงแชร์มิได้อยู่ในฐานะเป็นผู้ทรงหรือผู้รับเงินตามเช็ค การที่โจทก์และนายวงแชร์ตกลงกันให้โจทก์หักเงินที่โจทก์จะฟ้องชำระค่าแชร์กับหนี้ที่นายวงแชร์เป็นลูกหนี้โจทก์ โดยนายวงแชร์รับจะชำระเงินค่าแชร์ส่วนของโจทก์แก่จำเลยเองนั้น เห็นได้ว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างโจทก์กับนายวงแชร์ หากมีผลทำให้โจทก์ไม่ต้องชำระเงินค่าแชร์แก่จำเลยตามประเพณีการเล่นแชร์ไม่ เมื่อจำเลยยังมิได้รับเงินค่าแชร์ส่วนของโจทก์ที่จะต้องชำระแต่จำเลย เช็คที่จำเลยส่งจ่ายมอบให้นายวงแชร์นำไปเก็บเงินจากโจทก์และมอบให้โจทก์ไว้แล้วจึงไม่มีมูลหนี้ต่อกัน แม้ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตาม

เขื่อนนั้น จำเลยก็หาต้องรับผิดชอบไม่ ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องชอบด้วยรูปคดีแล้ว
ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(ไพรัช วงศ์วัฒน์-ไพจิตร วิเศษโกสิน-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ)

ศาลแพ่ง - นายจิตต์ เอภัตต์
ศาลอุทธรณ์ - นายส่อง สุขะปุ่นณพันธ์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>